

Spett.le

ASIA Napoli S.p.A.

Via Ponte dei Francesi, 37/D

80146 Napoli

PEC: asianapoli.info@pec.it

Oggetto: Contestazione verbale n. VV/24990108761 del 24/03/2026 – richiesta annullamento in autotutela e accesso agli atti ex L. 241/1990

La scrivente

CERALDI GROUP SRL

P. IVA/C.F. 04523831214

Sede operativa: Piazza Carità n. 14 – Napoli

PEC: ceraldigroupsrl@legalmail.it

PREMESSO CHE

- in data 24/03/2026 è stato elevato il verbale n. VV/24990108761;
 - il verbale indica quale luogo dell'accertamento Via Ponte dei Francesi n. 37/D – Napoli;
 - il presunto luogo della violazione è individuato in Via Monteoliveto n. 44 – Napoli;
 - la sede operativa della scrivente è sita in Piazza Carità n. 14 – Napoli, distante oltre 500 metri dal luogo indicato nel verbale;
 - l'accertamento è avvenuto in assenza del trasgressore e senza contestazione immediata;
-

CONSIDERATO CHE

- ai sensi degli artt. 13 e 14 della Legge 689/1981, l'accertamento deve garantire la corretta individuazione del trasgressore e, ove possibile, la contestazione immediata;
 - ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, ogni provvedimento deve essere adeguatamente motivato;
 - ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova grava sull'Amministrazione;
 - ai sensi del D.Lgs. 152/2006, la responsabilità in materia di rifiuti richiede un nesso certo tra soggetto e condotta;
-

SI RILEVA

- la distanza significativa tra sede operativa e luogo della presunta violazione esclude un collegamento diretto;
 - l'accertamento risulta fondato su dati terminali e documentazione fotografica non idonei a dimostrare la responsabilità;
 - sussiste il fondato dubbio che il contenitore sia stato ritirato e non correttamente scaricato dal sistema gestionale;
 - eventuali errori di tracciamento sono imputabili esclusivamente all'organizzazione interna e/o al personale incaricato;
-

TUTTO CIÒ PREMESSO

la scrivente

CONTESTA FORMALMENTE

il verbale n. VV/24990108761 del 24/03/2026 per plurimi vizi di legittimità, tra cui:

- difetto di istruttoria
 - carenza di prova
 - violazione delle garanzie procedurali
 - erronea individuazione del soggetto responsabile
-

CHIEDE

- l'annullamento del verbale in autotutela;
- la verifica di eventuali responsabilità interne per il mancato aggiornamento del sistema (scarico del contenitore);

NONCHÉ, AI SENSI DELLA L. 241/1990

1. elenco aggiornato dei contenitori in carico;
2. copia integrale del fascicolo istruttorio;
3. documentazione di assegnazione, consegna e ritiro;
4. tracciabilità storica (log) del contenitore;
5. motivazione della mancata contestazione immediata;

DIFFIDA

codesta società a procedere senza indugio all'annullamento del verbale, in assenza di prova certa della responsabilità della scrivente.

In difetto, la scrivente si riserva di adire le competenti sedi ai sensi della Legge 689/1981.

Distinti saluti

Napoli, 01 /04/ 2026

CERALDI GROUP SRL

Il Legale Rappresentante

Vincenzo Ceraldi

firmata digitalmente
